

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2105/2538

นายประพันธ์ สุขนธชาติ

โจทก์

นางสาวเคี่ยมหรือยุพา แซ่กิม กับพวก

จำเลย

นายสุเทพ สมจิตร ทนายจำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 238, มาตรา 248

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 34,150 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี และชำระค่าเสียหายเดือนละ 6,650 บาท จำเลยฎีกาขอให้ยกฟ้อง คดีจึงต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงรับเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายคือ เฉพาะฎีกาข้อ 2.1 และข้อ 2.3 เท่านั้น ข้ออื่นไม่รับ จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อ 2.2 ประเด็นเรื่องโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย และคดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากอสังหาริมทรัพย์และเรียกค่าเช่าโดยอ้างว่าอาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องในอัตราเดือนละ 20,000 บาท คดีจึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาข้อ 2.2 และข้อ 2.4 ของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 67) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากตึกแถวสองชั้นครึ่ง เลขที่ 4/4 ถนนสุขุมวิทตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ให้จำเลยทั้งสองใช้เงิน 73,150 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากตึกแถวดังกล่าวและส่งมอบตึกแถวคืนโจทก์ กับให้จำเลยทั้ง

สอง ใช้ค่าเสียหายเดือนละ 6,650 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่า จำเลยทั้งสองได้
ขนย้ายทรัพย์สินและบิรวารออกไปจาก ดึกแถวดังกล่าวและส่งมอบดึกแถวคืนโจทก์
ในสภาพเรียบร้อย ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน
แก่โจทก์จำนวน 34,150 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและร่วมกันชำระค่าเสียหายเดือนละ 6,650 บาท นับถัดจาก
วันฟ้อง จนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบดึกแถวพิพาทคืนโจทก์ นอกจากนี้แก้ คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาบาง
ข้อดังกล่าว (อันดับ 56) จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.6ที่จำเลยทั้งสอง
ตกลงเช่าดึกแถวพิพาทจากนายจเร องค์กรนาวัฒน์ เจ้าของเดิม กำหนดอัตราค่าเช่าไว้
เดือนละ 150 บาท และศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายให้จำเลยทั้งสองใช้แก่โจทก์
เดือนละ 6,650 บาท คดีนี้จึงเป็นคดีฟ้องขับไล่ออกจาก อสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่า
หรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้อง ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท และจำนวนทุน
ทรัพย์ที่เรียกร้อง ในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ในข้อเท็จ
จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง และวรรค
สอง ที่จำเลยทั้งสองฎีกา ในข้อ 2.2 ว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ดึกแถวพิพาท
จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่าการจะวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ดังกล่าว ต้องอาศัยข้อ
เท็จจริงจากการนำสืบของกลุ่มความ มาวินิจฉัย ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้เป็นการ
โต้เถียง ข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย เป็นฎีกา ในข้อเท็จจริง ส่วน
ฎีกาในข้อ 2.4 เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจ ในการกำหนดค่าเสียหาย เป็นฎีกาในข้อเท็จ
จริงเช่นกัน ฎีกาของจำเลยทั้งสองดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม บทกฎหมายดัง
กล่าว ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาในข้อ 2.2 และ ข้อ 2.4 ขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.6ที่จำเลยทั้งสอง ตกลงเช่าตึกแถวพิพาทจากนายจเร องค์กรนาวัฒน์ เจ้าของเดิม กำหนดอัตราค่าเช่าไว้ เดือนละ 150 บาท และศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายให้จำเลยทั้งสองใช้แก่โจทก์ เดือนละ 6,650 บาท คดีนี้จึงเป็นคดีฟ้องขับไล่ออกจาก อสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่า หรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้อง ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท และจำนวนทุน ทรัพย์ที่เรียกร้อง ในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ที่จำเลยทั้งสองฎีกา ในข้อ 2.2 ว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ตึกแถวพิพาท จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่าการจะวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ดังกล่าว ต้องอาศัยข้อเท็จจริงจากการนำสืบของคู่ความ มาวินิจฉัย ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้เป็นการโต้เถียง ข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย เป็นฎีกา ในข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาในข้อ 2.4 เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจ ในการกำหนดค่าเสียหาย เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงเช่นกัน ฎีกาของจำเลยทั้งสองดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม บทกฎหมายดังกล่าว ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาในข้อ 2.2 และ ข้อ 2.4 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมชัย สายเชื้อ-สะสม สิริเจริญสุข-ชยันต พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น